الوحدة الخامسة: معاملاتنا

# ⛔ من البيوع المنهي عنها

**الدرس ٥-٤**
صفحات الكتاب ١٢١-١٢٤

💡 **فكرة الدرس:** من **البيوع المنهي عنها**: **بيوع الذرائع** التي يُتذرّع بها إلى الربا كبيع العينة، و**بيوع الغرر** التي فيها جهالة بالعاقبة كبيع الملامسة وإخفاء العيب وبيع الثمار قبل نضجها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف بيوع الذرائع وأذكر صورها
- أعرّف بيع الغرر وأذكر صوره
- أستنتج الحكمة من تحريم هذه البيوع
- أتجنّب البيوع المنهي عنها

## 📖 مفردات الدرس

| | |
|---|---|
| **الذرائع لغة** | جمع ذريعة وهي الوسيلة الموصلة إلى الشيء |
| **بيوع الذرائع** | بيع يُتذرّع به إلى الربا المحرّم |
| **بيع العينة** | أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بأقل |
| **الغرر** | كل ما كان مجهول العاقبة لا يُدرى أيحصل أم لا |
| **بيع الملامسة** | بيع بلمس البضاعة دون التحقق من سلامتها |
| **بيع العربون** | دفع جزء من الثمن على أنه إن أخذ السلعة حُسب من الثمن |

### صور بيوع الذرائع

- بيع العينة: يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بأقل
- أنظرني وأزيدك: زيادة مقابل تأجيل الدين وهي ربا
- الوضع والتعجيل: تعجيل الدين المؤجل مقابل التنازل عن بعضه
- بيع وسلف: نهى عنه النبي ﷺ لأنه ذريعة إلى الربا

### صور بيوع الغرر

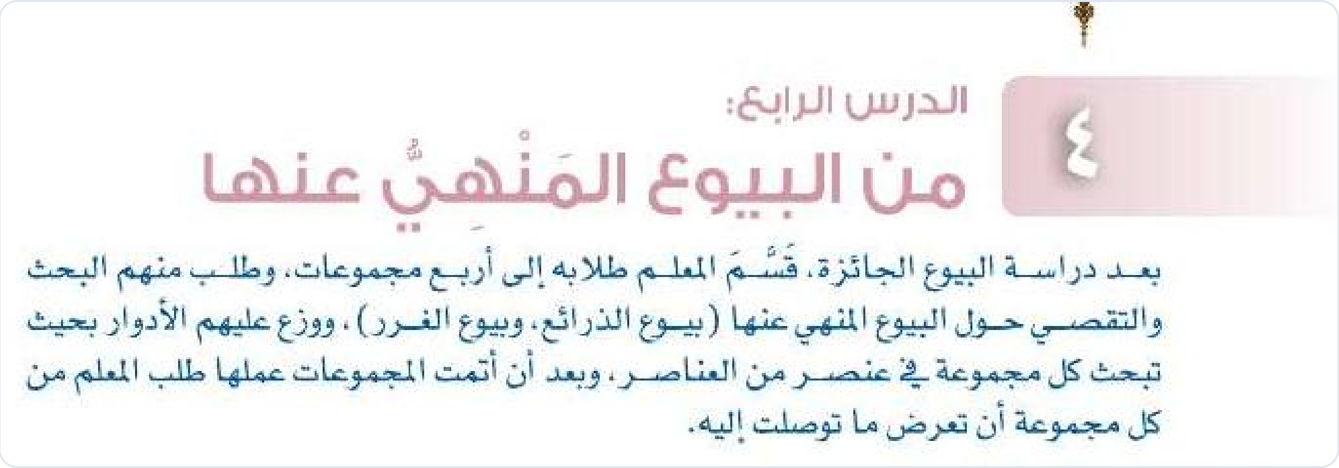
- نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
- بيع الملامسة لوجود الجهالة والغرر
- إخفاء عيب السلعة كإخفاء عيب في محرك السيارة
- بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل نضجها: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»

### بيع العربون

- يدفع المشتري جزءًا من الثمن فإن نفذ البيع احتُسب من الثمن
- إن لم ينفذ البيع ففيه خلاف ويُرجع العربون للمشتري احتياطًا
- يرخّص الفقهاء في الغرر الذي لا يمكن اجتنابه كبيع البيض والرمان والبطيخ

### الحكمة من التحريم

- سد الطرق الموصلة إلى الربا
- منع الجهالة التي تؤدي إلى النزاع
- حفظ أموال الناس من الضياع
- (فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) (البقرة: ٢٨٠) توجيه لإمهال المعسر



٤

الدرس الرابع:

# من البيوعِ المَنْهِيُّ عنها

بعد دراسة البيوع الجائزة، قَسَّمَ المعلم طلابه إلى أربع مجموعات، وطلب منهم البحث والتقصي حول البيوع المنهي عنها (بيوع الذرائع، وبيوع الغرر)، ووزع عليهم الأدوار بحيث تبحث كل مجموعة في عنصر من العناصر، وبعد أن أتمت المجموعات عملها طلب المعلم من كل مجموعة أن تعرض ما توصلت إليه.

البيوع المنهي عنها: بيوع الذرائع وبيوع الغرر

### ⭐ تذكّر

- الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمه
- بيع الثمار يجوز بعد بدو صلاحها

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن تغيير اسم المعاملة يغيّر حكمها وهي في حقيقتها ربا

🧩 **نشاط:** تأمّل مع زملائك مثال سالم الذي اشترى دراجة بألف ريال مؤجلة ثم باعها نقدًا بأقل واستنتج علة النهي

### ✅ أختبر نفسي

١. ما بيوع الذرائع؟
٢. ما بيع العينة؟
٣. ما الغرر؟
٤. متى يجوز بيع الثمار؟

الإجابات: (١) بيوع يُتذرّع بها إلى الربا ، (٢) بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها نقدًا بأقل ، (٣) ما كان مجهول العاقبة ، (٤) بعد نضجها وبدو صلاحها